POLITIQUE · RISQUES

Politique d'engagement et de validation des opérations

Référence **PC-POL-VAL-001** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur Général
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-POL-VAL-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Politique d'engagement et de validation des opérations		
Type · domaine	Politique · Risques	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur Général		
Diffusion	Direction Générale, Direction des Marchés de Capitaux, Direction Commerciale, RCCI, opérations		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Vérification	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		Date et signature
Approbation	Conseil d'Administration		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Projet initial	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Normes prudentielles fixées par la COSUMAF (art. 11) ; fonction de conformité et de contrôle interne (art. 13) ; approbation préalable des modifications du programme d'activités (art. 77) ; identification des clients avant l'entrée en relation (art. 94) ; conservation des documents pendant dix ans (art. 105) ; identité des garants et du chef de file dans le document d'information (art. 131)
Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Obligations des intermédiaires du marché financier régional ; primauté de l'intérêt des clients ; organisation et contrôle interne
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE Page officielle · ohada.org	Pouvoirs respectifs du Conseil d'Administration et du Directeur Général de la société anonyme ; autorisation préalable du Conseil pour les cautions, avals et garanties ; inopposabilité aux tiers des limitations internes de pouvoirs ; conventions réglementées (art. 438 et suivants)
Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Vigilance renforcée et accord d'un membre de la direction avant l'entrée en relation avec une personne politiquement exposée ou un client à risque élevé
Lignes directrices de la COSUMAF en matière de LBC/FT (septembre 2025) Présentation · droitmediasfinance.com	Approche par les risques et vigilance renforcée appliquées par les acteurs du marché financier régional

PROJET

OICV (IOSCO) — Objectifs et principes de la régulation des valeurs mobilières Texte officiel · iosco.org	Bonne pratique internationale : capital, contrôle interne et gestion des risques des intermédiaires de marché
Comité de Bâle — Principes de saine gestion du risque opérationnel (révision 2021) Texte officiel · bis.org	Bonne pratique internationale : approbation des nouveaux produits, activités, processus et systèmes (gestion du changement)
COSO — Contrôle interne, référentiel intégré (2013)	Référentiel international : activités de contrôle — autorisations, approbations et séparation des tâches
ICMA — Primary Market Handbook et modèles de conventions entre chefs de file et membres du syndicat Page officielle · icmagroup.org	Pratique internationale : engagements de prise ferme et de syndication, responsabilités du chef de file et des membres

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

Article 1 — Objet
Article 2 — Champ d'application
Article 3 — Définitions
Article 4 — Articulation avec les autres documents

II. Principes et niveaux de validation

Article 5 — Principes
Article 6 — Niveaux de validation
Article 7 — Avis du RCCI
Article 8 — Conflit d'intérêts, absence et suppléance
Article 9 — Urgence

III. Engagements sur les marchés de capitaux

Article 10 — Comité d'engagement
Article 11 — Mandats d'arrangement et de placement
Article 12 — Prise ferme et garantie de bonne fin
Article 13 — Participation à un syndicat
Article 14 — Suivi des engagements jusqu'au dénouement

IV. Clients, contreparties, produits et activités

Article 15 — Entrée en relation à risque élevé
Article 16 — Émetteurs et contreparties professionnelles
Article 17 — Nouveaux produits, nouvelles activités, nouveaux marchés
Article 18 — Externalisations importantes

V. Ordres des clients et compte propre

Article 19 — Ordres des clients : ce qui relève de la procédure
Article 20 — Ordres exceptionnels
Article 21 — Compte propre et placement de la trésorerie

VI. Paiements et engagements financiers

Article 22 — Principes
Article 23 — Engagements réservés au Conseil

VII. Traçabilité, contrôle et compte rendu

Article 24 — Dossier de validation
Article 25 — Registre et conservation
Article 26 — Contrôle a posteriori du RCCI
Article 27 — Compte rendu au Conseil

VIII. Dispositions finales

Article 28 — Manquements
Article 29 — Révision et entrée en vigueur

Annexes

Annexe 1 — Matrice de validation par type d'opération
Annexe 2 — Demande d'engagement
Annexe 3 — Procès-verbal du comité d'engagement
Annexe 4 — Liste de contrôle avant le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle activité
Annexe 5 — Registre des engagements et des validations

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente politique dit quelles opérations doivent être validées avant que Purpose Capital S.A. (la « Société ») s'engage, par qui, et avec quelles preuves écrites.

Son but est simple : qu'aucun engagement qui expose la Société, ses fonds propres, ses clients ou sa réputation ne soit pris par une seule personne, sans regard d'un second, et sans l'avis de la fonction de conformité lorsque l'enjeu le justifie.

La Société compte peu de collaborateurs. La politique organise donc un double regard réaliste : entre deux collaborateurs pour les opérations courantes, entre le Directeur Général et le RCCI pour les engagements significatifs, et avec le Président du Conseil d'Administration ou le Conseil lui-même au-dessus de certains seuils.

Article 2 — Champ d'application

La politique s'applique à tous les collaborateurs et dirigeants de la Société, pour :

- les engagements pris sur les marchés de capitaux : mandats d'arrangement et de placement, prise ferme et garantie de bonne fin, participation à un syndicat ;
- l'entrée en relation avec des clients, émetteurs ou contreparties présentant un risque élevé ;
- le lancement de nouveaux produits, de nouvelles activités, de nouveaux marchés et les externalisations importantes ;
- les ordres des clients qui sortent du cadre courant ;
- le placement des fonds propres de la Société ;
- les paiements et engagements financiers de la Société, pour les seuls principes.

Elle ne remplace pas les procédures opérationnelles : elle fixe le niveau de validation et renvoie à ces procédures pour le déroulement des opérations.

Article 3 — Définitions

- **Engagement** : tout acte qui oblige la Société envers un tiers ou expose ses fonds propres : signature d'un contrat ou d'une lettre de mandat, offre ferme, acceptation d'une part de syndicat, paiement, placement, garantie.
- **Validation** : accord écrit, préalable à l'engagement, donné par la personne ou l'organe compétent selon l'Annexe 1. Un courriel professionnel archivé ou un visa électronique vaut écrit ; un accord oral ne vaut pas validation.
- **Double regard (quatre yeux)** : l'opération est préparée par une personne et vérifiée ou approuvée par une autre, qui n'est pas placée sous son autorité pour cette opération.
- **Avis du RCCI** : avis écrit du Responsable de la conformité et du contrôle interne sur la conformité réglementaire, la lutte contre le blanchiment, les conflits d'intérêts et les risques de l'opération.
- **Fonds propres de référence** : montant des fonds propres de la Société issu du dernier calcul mensuel prévu par la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001, article 13).
- **Comité d'engagement** : réunion prévue à l'article 10.

PROJET

Article 4 — Articulation avec les autres documents

La présente politique renvoie, sans les reprendre, aux documents suivants :

Sujet	Document de référence
Appétence au risque, limites, nouveaux produits, fonds propres et liquidité	Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001)
Avis préalable du RCCI et contrôle des opérations tenues par le Directeur Général	Charte du contrôle interne et de la conformité (PC-COD-003, articles 11 et 20)
Pouvoirs du Conseil et de son Président	Règlement intérieur du Conseil d'Administration (PC-COD-002)
Délégations de pouvoirs et de signature	Charte d'organisation et de délégation des pouvoirs (PC-COD-004)
Mandats, prise ferme, syndicats	Modèles de contrat PC-CTR-001, PC-CTR-002 et PC-CTR-003
Entrée en relation, vigilance, PPE	Procédure d'entrée en relation (PC-PRO-KYC-001) et Politique LBC/FT (PC-POL-LBC-001)
Conflits d'intérêts	Politique de gestion des conflits d'intérêts (PC-POL-CI-001)
Externalisation	Politique d'externalisation (PC-POL-EXT-001)
Ordres des clients	Procédure de réception, transmission et exécution des ordres (PC-PRO-ORD-001)
Paiements, comptabilité	Manuel de procédures comptables (PC-PRO-CPT-001)

En cas de contradiction, la règle la plus exigeante s'applique.

PROJET

Titre II — Principes et niveaux de validation

Article 5 — Principes

1. **Pas d'engagement sans validation préalable au bon niveau.** Une validation donnée après l'engagement n'en est pas une : c'est un incident, signalé au RCCI.
2. **Tout est écrit.** La demande, l'avis du RCCI et la décision sont tracés et conservés (Titre VII).
3. **Le RCCI donne son avis avant tout engagement significatif.** Il se prononce sur la conformité, la lutte contre le blanchiment et les conflits d'intérêts. Il ne décide pas à la place de la direction, mais son avis ne peut pas être ignoré (article 7).
4. **Celui qui propose ne valide pas seul.** La personne qui porte l'opération ne peut jamais être la seule à l'approuver.
5. **Escalade plutôt qu'improvisation.** En cas de doute sur le niveau compétent, on retient le niveau supérieur.
6. **Refuser est toujours possible.** Toute personne appelée à valider peut refuser ou demander des compléments. Aucun objectif commercial ne justifie de passer outre ; un refus de bonne foi n'expose son auteur à aucune mesure défavorable.

Article 6 — Niveaux de validation

Niveau	Qui valide	Pour quoi, en règle générale
N1 — Double regard opérationnel	Un collaborateur prépare, un second vérifie et approuve	Opérations courantes dans le cadre des procédures
N2 — Directeur Général après avis du RCCI	Directeur Général, au vu de l'avis écrit du RCCI, le cas échéant en comité d'engagement	Engagements significatifs dans les limites approuvées par le Conseil
N3 — Accord préalable du Président du Conseil	Président du Conseil d'Administration, sur demande écrite du Directeur Général accompagnée de l'avis du RCCI	Engagements qui approchent les limites, ou lorsque le Directeur Général est en conflit d'intérêts
N4 — Conseil d'Administration	Conseil d'Administration, par délibération	Engagements qui dépassent les limites ou les pouvoirs du Directeur Général, ou qui modifient le programme d'activités

L'Annexe 1 indique, pour chaque type d'opération, le niveau requis et les seuils. Les seuils exprimés en pourcentage des fonds propres s'apprécient sur les fonds propres de référence et, pour la prise ferme et la garantie, sur l'encours total des engagements en cours.

Le Président du Conseil ne dirige pas la Société : son accord au niveau N3 est un contrôle, non une décision de gestion. Il en rend compte au Conseil à sa séance suivante.

Article 7 — Avis du RCCI

Le RCCI rend son avis écrit dans un délai de **2 jours ouvrés** à compter de la réception d'un dossier complet, au moyen de la demande d'engagement (Annexe 2). Son avis est : favorable, favorable sous conditions, ou défavorable.

PROJET

Lorsque le Directeur Général décide de s'engager malgré un avis défavorable ou sans remplir les conditions posées, il motive sa décision par écrit et en informe le Président du Conseil d'Administration dans les **2 jours ouvrés**. Pour une prise ferme ou une garantie de bonne fin, un avis défavorable du RCCI porte la décision au niveau N4.

Le RCCI ne valide pas une opération dont il est le porteur. Il ne peut pas non plus être le second regard d'une opération qu'il contrôlera ensuite ; dans ce cas, le second regard est donné par un autre collaborateur habilité.

Article 8 — Conflit d'intérêts, absence et suppléance

Une personne qui a un intérêt personnel dans l'opération ne la valide pas. Elle le déclare selon la Politique de gestion des conflits d'intérêts (PC-POL-CI-001, article 7).

Situation	Qui valide à sa place
Le Directeur Général est en conflit d'intérêts, ou porte seul l'opération	Président du Conseil d'Administration (N3), ou Conseil si le seuil N4 est atteint
Un administrateur ou un actionnaire a un intérêt dans l'opération	Conseil d'Administration, l'intéressé s'abstenant (PC-POL-CI-001, article 12)
Le Directeur Général est absent	Directeur Général Adjoint s'il en est nommé un ; à défaut, la décision attend son retour, sauf urgence (article 9)
Le RCCI est absent ou en conflit	Le Directeur Général sollicite l'avis du prestataire de revue indépendante ou, à défaut, l'accord préalable du Président du Conseil

Aucune délégation n'est consentie à un collaborateur pour valider une opération qu'il a lui-même préparée.

Article 9 — Urgence

L'urgence ne supprime aucun niveau de validation ; elle accélère le circuit :

- l'avis du RCCI et l'accord du Président du Conseil peuvent être donnés par courriel professionnel archivé, dans l'heure ouvrée lorsque l'opération l'exige ;
- le Conseil peut se réunir par visioconférence dans les conditions de son règlement intérieur (PC-COD-002, article 16) ou, si les statuts le permettent, être consulté par écrit ;
- une opération qui ne peut pas être validée à temps n'est pas réalisée.

PROJET

Titre III — Engagements sur les marchés de capitaux

Article 10 — Comité d'engagement

Le comité d'engagement examine les engagements des articles 11 à 13 avant décision. Il réunit :

- le **Directeur Général**, qui le préside et décide ;
- le **Directeur des Marchés de Capitaux**, qui présente le dossier ;
- le **RCCI**, qui rend son avis ; il ne prend pas part à la décision.

Le Directeur Commercial y est invité lorsque la capacité de placement auprès de la clientèle est en jeu. Le comité peut se tenir en marge du comité des risques mensuel (PC-POL-RIS-001, article 8), par visioconférence, ou par échange de courriels archivés lorsque le dossier est simple. Il ne délibère valablement qu'en présence du Directeur Général et du RCCI, ou au vu de l'avis écrit de ce dernier.

Chaque réunion fait l'objet d'un **procès-verbal** (Annexe 3), signé par le Directeur Général et le RCCI dans les **2 jours ouvrés**, qui mentionne le dossier, l'avis du RCCI, la décision, ses conditions et le niveau de validation requis ensuite, le cas échéant.

Tant que le poste de Directeur des Marchés de Capitaux n'est pas pourvu, le porteur du dossier le présente ; si ce porteur est le Directeur Général, la décision relève du niveau N3.

Article 11 — Mandats d'arrangement et de placement

Un mandat d'arrangement ou de placement aux meilleurs efforts (PC-CTR-001) n'engage pas les fonds propres de la Société, mais engage sa responsabilité et sa réputation devant les investisseurs et la COSUMAF.

Avant la signature de toute lettre de mandat ou convention :

1. le Directeur des Marchés de Capitaux constitue le dossier : présentation de l'émetteur et de l'opération, calendrier, rémunération, risques identifiés ;
2. le desk vérifie l'identité de l'émetteur, de ses dirigeants et de ses bénéficiaires effectifs selon PC-PRO-KYC-001 ;
3. le RCCI vérifie les conflits d'intérêts (PC-POL-CI-001, articles 8, 9 et 12), inscrit l'émetteur sur la liste de surveillance et ouvre la liste d'initiés ;
4. le comité d'engagement examine le dossier et le Directeur Général décide (N2).

La décision revient au Conseil d'Administration lorsque l'émetteur est lié à un administrateur, à un dirigeant ou à un actionnaire de la Société (PC-POL-CI-001, article 12), ou lorsque l'émetteur ou l'opération présente un risque élevé au sens de la Politique LBC/FT.

La convention signée est conforme au modèle PC-CTR-001. Toute dérogation au modèle est soumise à l'avis préalable du RCCI (PC-COD-003, article 20).

Article 12 — Prise ferme et garantie de bonne fin

Une prise ferme ou une garantie de bonne fin (PC-CTR-002) engage les fonds propres de la Société : si les titres ne sont pas placés, elle les achète. C'est l'engagement le plus lourd que la Société puisse prendre.

Conditions préalables, quel que soit le montant :

PROJET

- un scénario de non-placement total est chiffré : perte possible sur les titres conservés, effet sur les fonds propres et sur la trésorerie ;
- après ce scénario, les fonds propres restent supérieurs au seuil d'alerte de la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001, article 13), et la trésorerie disponible, une fois l'engagement payé, couvre encore au moins six mois de charges fixes (article 14 de la même politique), sauf ligne de financement bancaire confirmée par écrit ;
- l'engagement respecte les normes prudentielles fixées par la COSUMAF ;
- le document d'information mentionne la Société comme garant ;
- la Société est en mesure de conserver les titres dans un compte propre distinct des comptes des clients (PC-CTR-002, article 8).

Niveaux de validation (encours total des engagements de prise ferme et de garantie, en pourcentage des fonds propres de référence) :

Encours après l'opération	Niveau
Jusqu'à 15 %	N2 — Directeur Général après comité d'engagement et avis du RCCI
Plus de 15 % et jusqu'à 25 %	N3 — en plus, accord préalable écrit du Président du Conseil d'Administration
Plus de 25 %, ou toute prise ferme portant sur des actions	N4 — délibération préalable du Conseil d'Administration

La mention de l'accord du Conseil prévue à l'article 7 de PC-CTR-002 n'est complétée qu'au vu de la décision obtenue au bon niveau. Le Directeur des Marchés de Capitaux suit l'engagement jusqu'à son dénouement (article 14).

Article 13 — Participation à un syndicat

Lorsque la Société est **chef de file** d'un syndicat de placement, l'opération suit l'article 11, et l'article 12 pour toute part de garantie.

Lorsque la Société est **membre** d'un syndicat dirigé par un autre intermédiaire (PC-CTR-003) :

- sans engagement de garantie, le Directeur des Marchés de Capitaux propose et le Directeur Général décide après avis du RCCI, qui porte sur le chef de file, l'émetteur, les restrictions de placement et les conflits d'intérêts ; l'avis peut être donné par courriel sans réunion du comité ;
- avec une part de garantie, l'article 12 s'applique à cette part ; les engagements des membres étant conjoints et non solidaires, seule la part de la Société est prise en compte, sauf clause contraire, qui porte alors l'opération au niveau N4.

Article 14 — Suivi des engagements jusqu'au dénouement

Le Directeur des Marchés de Capitaux tient à jour, pour chaque engagement en cours, l'état des souscriptions et l'encours garanti. Il alerte sans délai le Directeur Général et le RCCI lorsque le placement laisse prévoir la mise en jeu de la garantie.

Les titres conservés après une mise en jeu ne constituent pas une position de négociation. Le comité d'engagement arrête dans le mois un plan de cession, présenté au Conseil à sa séance suivante. Les ordres des clients sont toujours servis avant toute cession pour compte propre (PC-CTR-002, article 8).

PROJET

Titre IV — Clients, contreparties, produits et activités

Article 15 — Entrée en relation à risque élevé

Les règles de décision d'entrée en relation sont fixées par la Procédure d'entrée en relation (PC-PRO-KYC-001, article 12) et la Politique LBC/FT (PC-POL-LBC-001, articles 10, 12, 14 et 15). Elles ne sont pas reprises ici. En résumé :

- risque faible ou standard : décision au niveau N1, contrôlée par le RCCI dans le mois ;
- risque élevé, PPE, structure complexe (sociétés en cascade, fiducie, bénéficiaire effectif difficile à établir) : décision du Directeur Général après avis écrit du RCCI (N2) ;
- résidence dans un pays faisant l'objet d'un appel du GAFI à des contre-mesures : décision motivée du Directeur Général après avis du RCCI, et information du Président du Conseil dans les 5 jours ouvrés.

La présente politique ajoute une règle : lorsque le client est lié au Directeur Général, à un administrateur ou à un actionnaire, la décision relève du niveau N3, l'intéressé s'abstenant.

Article 16 — Émetteurs et contreparties professionnelles

Avant tout engagement avec un émetteur, un co-arrangeur, un membre de syndicat, une banque de règlement ou un autre intermédiaire, le desk vérifie son identité, son agrément s'il y a lieu, ses bénéficiaires effectifs et l'absence de sanctions. Le RCCI donne son avis lorsque la contrepartie est établie hors de la CEMAC ou présente un risque élevé. La décision d'entrer en relation suit le niveau de l'opération envisagée.

Article 17 — Nouveaux produits, nouvelles activités, nouveaux marchés

Est traité comme nouveau tout produit, service, canal de distribution, catégorie de clients, marché ou pays où la Société n'opère pas encore, ainsi que toute modification importante d'un produit existant.

Aucun lancement n'a lieu sans :

1. l'analyse des risques au moyen de la fiche de la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001, Annexe 5), préparée par le porteur du projet ;
2. l'avis écrit du RCCI, qui précise notamment si le programme d'activités agréé est modifié ;
3. la vérification des prérequis de la liste de contrôle (Annexe 4) : procédures, contrats, systèmes, formation, information des clients ;
4. la décision du Directeur Général (N2) ou, lorsque le programme d'activités agréé est modifié ou que l'activité engage les fonds propres au-delà des limites, du Conseil d'Administration (N4), qui autorise alors la demande d'approbation préalable à la COSUMAF.

Le Conseil est informé de tout lancement décidé au niveau N2 à sa séance suivante. Six mois après le lancement, le RCCI fait un bilan écrit (incidents, réclamations, respect des conditions posées), présenté au comité des risques.

Article 18 — Externalisations importantes

Toute externalisation suit la Politique d'externalisation (PC-POL-EXT-001, articles 8 à 10) : qualification par le RCCI, analyse des risques, diligences sur le prestataire, avis écrit du RCCI, puis décision du Directeur Général (N2) ou, pour une fonction critique ou importante, du Conseil d'Administration (N4). La présente politique n'y ajoute rien.

PROJET

Titre V — Ordres des clients et compte propre

Article 19 — Ordres des clients : ce qui relève de la procédure

Les contrôles préalables à l'acceptation d'un ordre (dossier à jour, absence d'alerte, cohérence, adéquation au profil, couverture) sont fixés par la Procédure de réception, transmission et exécution des ordres (PC-PRO-ORD-001, articles 7 et 8). Un ordre qui satisfait ces contrôles ne demande aucune autre validation. Le présent titre ne traite que des ordres exceptionnels.

Article 20 — Ordres exceptionnels

Situation	Règle	Qui valide	Preuve
Ordre d'un montant égal ou supérieur à 50 000 000 FCFA, ou supérieur à la liquidité habituelle du titre	Second regard avant transmission : cohérence avec le profil et l'origine des fonds, proposition de fractionnement	Directeur des Marchés de Capitaux, en plus du desk (N1)	Visa sur le bulletin ou dans le Guichet
Ordre d'un montant égal ou supérieur à 200 000 000 FCFA, ou susceptible de faire franchir au client un seuil de déclaration de participation	En plus, avis du RCCI avant transmission	RCCI, puis Directeur des Marchés de Capitaux	Avis écrit au dossier de l'ordre
Ordre sans couverture complète	**Interdit.** Aucun niveau de validation ne peut l'autoriser (PC-PRO-ORD-001, article 8)	—	—
Ordre sur un compte en revue : mise à jour du dossier en retard, alerte de filtrage, examen renforcé en cours	Ordre suspendu. Seul un ordre de vente ou de retrait vers le compte bancaire déclaré peut être autorisé, s'il protège le client d'une perte	Directeur Général après avis écrit du RCCI (N2)	Demande d'engagement (Annexe 2)
Ordre sur un compte faisant l'objet d'une déclaration de soupçon en cours d'analyse	Le RCCI décide seul, dans le respect de la confidentialité (PC-POL-LBC-001, article 25)	RCCI	Dossier LBC/FT
Ordre sur un compte gelé	**Interdit** (PC-POL-LBC-001, article 22)	—	—
Ordre sur un titre inscrit sur la liste d'interdiction ou de surveillance	Vérification préalable	RCCI	Registre des ordres

Article 21 — Compte propre et placement de la trésorerie

La Société ne fait **aucune opération pour compte propre** autre que le placement de sa trésorerie, conformément à sa déclaration d'appétence (PC-POL-RIS-001, Annexe 1).

Les placements de trésorerie sont limités aux dépôts auprès de banques agréées dans la CEMAC et aux titres publics de la CEMAC d'une durée résiduelle de deux ans au plus (PC-POL-RIS-001, article 14). Chaque placement ou retrait est décidé par le Directeur Général et exécuté sous double signature selon PC-COD-004. Tout autre placement relève du Conseil d'Administration (N4).

Les ordres pour compte propre sont horodatés, transmis après ceux des clients en attente sur le même titre, et contrôlés chaque mois par le RCCI.

PROJET

Titre VI — Paiements et engagements financiers

Article 22 — Principes

Les paiements et engagements financiers de la Société suivent la matrice de délégation et de signature de la Charte d'organisation et de délégation des pouvoirs (PC-COD-004) et le Manuel de procédures comptables (PC-PRO-CPT-001). Ils respectent les principes suivants :

1. **Séparation** : la personne qui engage la dépense, celle qui la vérifie et l'enregistre, et celle qui signe le paiement ne sont pas la même personne ; avec un effectif réduit, au moins deux personnes interviennent sur chaque paiement.
2. **Double signature** au-dessus du seuil fixé par PC-COD-004 ; aucun paiement n'est signé par son bénéficiaire.
3. **Pièce justificative** : aucun paiement sans facture ou pièce approuvée et enregistrée.
4. **Coordonnées bancaires** : tout nouveau bénéficiaire, ou tout changement de compte bancaire d'un bénéficiaire, est confirmé par un contact téléphonique à un numéro déjà connu avant le premier paiement.
5. **Fonds des clients** : ils ne servent jamais à payer une dépense de la Société ; leurs mouvements suivent la Procédure de ségrégation et de rapprochement des avoirs clients (PC-PRO-SEG-001).

Article 23 — Engagements réservés au Conseil

Relèvent toujours d'une délibération préalable du Conseil d'Administration (N4) :

- toute dépense ou tout engagement non budgété supérieur à 5 % des fonds propres de référence (PC-POL-RIS-001, article 13) ;
- toute caution, aval ou garantie donnée par la Société ;
- tout emprunt et toute sûreté sur les biens de la Société ;
- toute convention réglementée au sens de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
- toute opération qui dépasse les pouvoirs délégués au Directeur Général (PC-COD-002, article 4).

PROJET

Titre VII — Traçabilité, contrôle et compte rendu

Article 24 — Dossier de validation

Toute validation de niveau N2 à N4 repose sur un dossier comprenant au minimum :

- la demande d'engagement (Annexe 2), datée et signée par le porteur ;
- les pièces d'analyse : présentation de l'opération, vérifications de connaissance du client ou de la contrepartie, scénario de non-placement pour une garantie, fiche de nouveau produit le cas échéant ;
- l'avis écrit du RCCI ;
- la décision au niveau requis : visa du Directeur Général, procès-verbal du comité d'engagement (Annexe 3), accord écrit du Président du Conseil, extrait du procès-verbal du Conseil ;
- le contrat ou l'acte signé, dont la date est postérieure à celle de la décision.

Le dossier est constitué par le porteur de l'opération et remis au RCCI dans les 5 jours ouvrés suivant la signature.

Article 25 — Registre et conservation

Le RCCI tient le registre des engagements et des validations (Annexe 5). Chaque inscription précise l'opération, le montant, le niveau requis, l'avis du RCCI, la décision et son auteur, et le dénouement.

Les dossiers et le registre sont conservés au moins **dix ans** à compter du dénouement de l'opération, selon la Procédure d'archivage et de conservation (PC-PRO-ARC-001). Ils sont communiqués à la COSUMAF, aux commissaires aux comptes et au prestataire de revue indépendante sur demande.

Article 26 — Contrôle a posteriori du RCCI

Le RCCI inscrit dans son plan de contrôle annuel (PC-COD-003, article 15) les contrôles suivants :

- **chaque mois** : rapprochement des contrats signés, des paiements significatifs et des ordres exceptionnels avec le registre, pour s'assurer qu'aucun engagement n'a été pris sans validation ou au mauvais niveau ;
- **chaque trimestre** : vérification d'un échantillon de dossiers de validation ; suivi des conditions posées par ses avis ;
- **à chaque mise en jeu de garantie** : revue du dénouement et du plan de cession.

Tout engagement pris sans validation, ou au mauvais niveau, est déclaré comme incident selon la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001, article 28) et porté à la connaissance du Président du Conseil dans les 5 jours ouvrés.

Article 27 — Compte rendu au Conseil

Le Directeur Général présente au Conseil d'Administration, à chaque séance trimestrielle, avec le tableau de bord des risques :

- la liste des engagements validés aux niveaux N2 et N3 depuis la séance précédente ;
- l'encours des engagements de prise ferme et de garantie, en montant et en pourcentage des fonds propres ;
- les nouveaux produits et activités lancés ;
- les décisions prises malgré un avis défavorable du RCCI.

PROJET

Le RCCI présente dans son rapport annuel au Conseil le résultat de ses contrôles, les incidents de validation et ses recommandations, et propose, le cas échéant, l'ajustement des seuils de l'Annexe 1.

PROJET

Titre VIII — Dispositions finales

Article 28 — Manquements

Prendre un engagement sans la validation requise, fractionner une opération pour rester sous un seuil, ou antidater une validation constitue une faute exposant son auteur aux sanctions prévues à l'article 49 du Code de bonne conduite, sans préjudice des sanctions de la COSUMAF.

Les limites fixées par la présente politique s'imposent aux collaborateurs et au Directeur Général dans leurs rapports avec la Société, même si elles ne sont pas opposables aux tiers.

Article 29 — Révision et entrée en vigueur

La politique est revue au moins une fois par an par le RCCI, avec le Directeur Général, et à chaque évolution significative des activités, des fonds propres ou de la réglementation. Les seuils de l'Annexe 1 sont revus en même temps que le tableau des limites de la Politique de gestion des risques. Toute modification est approuvée par le Conseil d'Administration.

La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d'Administration, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire.

PROJET

ANNEXE 1 AU POLITIQUE PC-POL-VAL-001 · MATRICE

Matrice de validation par type d'opération

Réf. **PC-POL-VAL-001-A1**
Version 0.9
Interne

Renseigné par RCCI, sur proposition du Directeur Général **Fréquence** Approbation par le Conseil avec la politique, revue annuelle avec le tableau des limites

Conservé par RCCI · procès-verbal du Conseil d'Administration

Niveaux : **N1** double regard opérationnel · **N2** Directeur Général après avis écrit du RCCI · **N3** accord préalable écrit du Président du Conseil d'Administration · **N4** délibération préalable du Conseil d'Administration. FP = fonds propres de référence. Les seuils signalés « à confirmer » sont des propositions à arrêter par le Conseil.

N°	Opération	Porteur	Avis du RCCI	Niveau courant	Seuil de passage au niveau supérieur	Preuve conservée	Article
1	Mandat d'arrangement ou de placement aux meilleurs efforts (PC-CTR-001)	Directeur des Marchés de Capitaux	Oui (conflits, LBC/FT, émetteur)	N2 en comité d'engagement	N4 si l'émetteur est lié à un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire, ou présente un risque élevé	Annexe 2 · procès-verbal (Annexe 3) · convention	11
2	Garantie de bonne fin ou prise ferme d'obligations ou de titres publics (PC-CTR-002)	Directeur des Marchés de Capitaux	Oui ; avis défavorable = N4	N2 si encours ≤ 15 % des FP (à confirmer)	N3 de 15 % à 25 % des FP ; N4 au-delà de 25 % (à confirmer)	Annexe 2 · scénario de non-placement · procès-verbal · accord du Président ou du Conseil	12
3	Prise ferme d'actions	Directeur des Marchés de Capitaux	Oui	N4 quel que soit le montant (à confirmer)	—	Délibération du Conseil	12
4	Chef de file d'un syndicat de placement	Directeur des Marchés de Capitaux	Oui	Comme la ligne 1 ; ligne 2 pour toute part de garantie	Comme lignes 1 et 2	Comme lignes 1 et 2	13
5	Membre d'un syndicat sans garantie (PC-CTR-003)	Directeur des Marchés de Capitaux	Oui, par courriel possible	N2	N4 si engagement solidaire avec les autres membres	Annexe 2 · avis du RCCI · convention	13
6	Plan de cession de titres conservés après mise en jeu	Directeur des Marchés de	Oui	N2 en comité d'engagement, dans le mois	Information du Conseil à la séance suivante	Procès-verbal	14

PROJET

N°	Opération	Porteur	Avis du RCCI	Niveau courant	Seuil de passage au niveau supérieur	Preuve conservée	Article
	d'une garantie	Capitaux					
7	Entrée en relation : client à risque faible ou standard	Desk	Contrôle dans le mois (standard)	N1	—	Fiche de revue (PC-PRO-KYC-001)	15
8	Entrée en relation : risque élevé, PPE, structure complexe	Desk	Oui	N2	N3 si client lié au Directeur Général, à un administrateur ou à un actionnaire	Fiche d'approbation (PC-POL-LBC-001, Annexe 5)	15
9	Client résidant dans un pays visé par un appel du GAFI à des contre-mesures	Desk	Oui	N2 motivé	Information du Président du Conseil sous 5 jours ouvrés	Fiche d'approbation	15
10	Émetteur ou contrepartie professionnelle	Directeur des Marchés de Capitaux	Si hors CEMAC ou risque élevé	Niveau de l'opération envisagée	—	Dossier de connaissance de la contrepartie	16
11	Nouveau produit, activité, canal, marché	Porteur du projet	Oui	N2 ; information du Conseil	N4 si le programme d'activités agréé est modifié ou si les limites de fonds propres sont dépassées	Fiche PC-POL-RIS-001 Annexe 5 · Annexe 4 · bilan à 6 mois	17
12	Externalisation	Gestionnaire du contrat	Oui	N2	N4 si fonction critique ou importante	Dossier PC-POL-EXT-001	18
13	Ordre d'un client ≥ 50 000 000 FCFA ou supérieur à la liquidité habituelle du titre (à confirmer)	Desk	Non	N1 renforcé : visa du Directeur des Marchés de Capitaux	Ligne 14	Visa sur l'ordre	20
14	Ordre d'un client ≥ 200 000 000 FCFA ou franchissement d'un seuil de déclaration (à confirmer)	Desk	Oui, avant transmission	N1 renforcé + avis du RCCI	—	Avis au dossier de l'ordre	20
15	Ordre de vente ou de retrait sur un compte en revue	Desk	Oui	N2	—	Annexe 2	20
16	Ordre sans couverture complète ; ordre sur compte gelé	—	—	**Interdit**	—	—	20
17	Placement de trésorerie autorisé (dépôts CEMAC, titres publics ≤ 2 ans)	Directeur Général	Non	N1 : décision du Directeur Général et double signature	N4 pour tout autre placement	Ordre de placement signé	21

PROJET

N°	Opération	Porteur	Avis du RCCI	Niveau courant	Seuil de passage au niveau supérieur	Preuve conservée	Article
18	Paiement courant	Selon PC-COD-004	Non	N1 : deux personnes au moins ; double signature au-dessus du seuil de PC-COD-004	Selon PC-COD-004	Pièce justificative · ordre de paiement	22
19	Dépense non budgétée > 5 % des FP ; caution, aval, garantie ; emprunt ; convention réglementée	Directeur Général	Oui	N4	—	Délibération du Conseil	23

PROJET

ANNEXE 2 AU POLITIQUE PC-POL-VAL-001 · FORMULAIRE

Demande d'engagement

Réf. **PC-POL-VAL-001-A2**
Version 0.9
Interne

Renseigné par Porteur de l'opération, puis RCCI et valideur **Fréquence** Avant tout engagement de niveau N2 à N4

Conservé par RCCI (dossier de validation) · dix ans

N° AU REGISTRE _____ PORTEUR · FONCTION _____ DATE DE LA DEMANDE _____

Type : ☐ Mandat d'arrangement ou de placement ☐ Garantie de bonne fin ☐ Prise ferme ☐ Syndicat (☐ chef de file ☐ membre) ☐ Ordre exceptionnel ☐ Autre

Contrepartie (émetteur, client, chef de file)	
Description de l'opération et calendrier	
Montant de l'opération · engagement maximal de la Société	
Encours total après l'opération, en % des fonds propres de référence	
Rémunération attendue	
Scénario de non-placement : perte possible, fonds propres et trésorerie après mise en jeu	
Connaissance de la contrepartie : niveau de risque, PPE, sanctions	
Conflits d'intérêts identifiés	
Niveau de validation requis (Annexe 1)	☐ N2 ☐ N3 ☐ N4
Pièces jointes	

PROJET

Signature du porteur

AVIS DU RCCI (SOUS 2 JOURS OUVRÉS)

☐ Favorable ☐ Favorable sous conditions ☐ Défavorable

Points vérifiés : ☐ conformité réglementaire ☐ LBC/FT et sanctions ☐ conflits d'intérêts ☐ limites de fonds propres et de liquidité ☐ listes de surveillance et d'initiés

CONDITIONS OU MOTIFS

DATE · VISA

DÉCISION

☐ Approuvé ☐ Approuvé sous conditions ☐ Refusé ☐ Transmis au niveau supérieur

Par : ☐ Directeur Général (N2) ☐ Président du Conseil d'Administration (N3) ☐ Conseil d'Administration (N4), séance du _____

☐ Décision contraire à l'avis du RCCI : motifs écrits joints et Président du Conseil informé le _____

CONDITIONS

DATE · SIGNATURE

PROJET

ANNEXE 3 AU POLITIQUE PC-POL-VAL-001 · MODÈLE

Réf. **PC-POL-VAL-001-A3**
Version 0.9
Interne

Procès-verbal du comité d'engagement

Renseigné par Directeur des Marchés de Capitaux, signé par le Directeur Général et le RCCI

Fréquence À chaque réunion, signé dans les 2 jours ouvrés **Conservé par** RCCI (dossier de validation) · dix ans

DATE · HEURE _____

LIEU OU MOYEN (RÉUNION, VISIOCONFÉRENCE, COURRIELS) _____

N° DU PROCÈS-VERBAL _____

Présents : ☐ Directeur Général (président) ☐ Directeur des Marchés de Capitaux ☐ RCCI ☐ Directeur Commercial (invité) ☐ Autre : _____

Déclaration de conflits d'intérêts des présents : ☐ Aucun ☐ Oui (nom de la fonction, nature, abstention) : _____

Dossier examiné (n° au registre, contrepartie, type)	
Présentation et principaux échanges	
Engagement maximal · encours en % des fonds propres	
Avis du RCCI	☐ Favorable ☐ Favorable sous conditions ☐ Défavorable
Conditions posées par le RCCI	
Décision du Directeur Général	☐ Approuvé ☐ Approuvé sous conditions ☐ Refusé ☐ Ajourné
Validation complémentaire requise	☐ Aucune ☐ Accord du Président du Conseil (N3) ☐ Conseil d'Administration (N4)
Actions à mener (qui · échéance)	

PROJET

Le Directeur Général

Le RCCI

PROJET

ANNEXE 4 AU POLITIQUE PC-POL-VAL-001 · LISTE DE CONTRÔLE

Liste de contrôle avant le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle activité

Réf. **PC-POL-VAL-001-A4**
Version 0.9
Interne

Renseigné par Porteur du projet, vérifiée par le RCCI **Fréquence** Avant tout lancement, puis bilan six mois après

Conservé par RCCI (dossier de conformité), avec la fiche de l'Annexe 5 de PC-POL-RIS-001

Cette liste complète la fiche d'analyse des risques de la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001, Annexe 5). Elle vérifie que tout est prêt avant le lancement. Un point non rempli bloque le lancement, sauf dérogation motivée du décideur.

PROJET _____ PORTEUR _____ DATE DE LANCEMENT ENVISAGÉE _____

N°	Point à vérifier	Oui · Non · S.O.	Pièce ou commentaire
1	Fiche d'analyse des risques (PC-POL-RIS-001, Annexe 5) remplie et signée par le porteur		
2	Le produit ou l'activité entre dans le programme d'activités agréé ; sinon, approbation préalable de la COSUMAF obtenue		
3	Clientèle cible définie ; clients auxquels le produit ne doit pas être proposé identifiés		
4	Risques de blanchiment évalués et cartographie LBC/FT mise à jour		
5	Conflits d'intérêts analysés et cartographie (PC-POL-CI-001, Annexe 1) mise à jour		
6	Procédures écrites créées ou mises à jour et approuvées		
7	Contrats et documents remis aux clients revus par le RCCI et, si nécessaire, par le conseil juridique		
8	Communications commerciales validées (PC-PRO-COM-001)		
9	Systèmes prêts et testés : Guichet, comptabilité, registres, sécurité, sauvegardes		
10	Prestataires éventuels traités selon PC-POL-EXT-001		
11	Collaborateurs concernés formés ; cartes professionnelles requises détenues		
12	Effet sur les fonds propres, la liquidité et les limites chiffré		
13	Indicateurs de suivi définis et intégrés au tableau de bord des risques		

PROJET

N°	Point à vérifier	Oui · Non · S.O.	Pièce ou commentaire
14	Avis écrit du RCCI recueilli		
15	Décision au bon niveau (Directeur Général ou Conseil d'Administration) ; information du Conseil prévue		

BILAN À SIX MOIS (RCCI)

☐ Conditions respectées ☐ Incidents ou réclamations à traiter ☐ Ajustements nécessaires

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

DATE · VISA · PRÉSENTATION AU COMITÉ DES RISQUES

PROJET

ANNEXE 5 AU POLITIQUE PC-POL-VAL-001 · REGISTRE

Registre des engagements et des validations

Réf. **PC-POL-VAL-001-A5**
Version 0.9
Interne

Renseigné par RCCI **Fréquence** Une ligne par demande d'engagement de niveau N2 à N4, dès sa réception **Conservé par** RCCI · conservation au moins dix ans après le dénouement

N°	Date de la demande	Type d'opération	Contrepartie	Engagement maximal (FCFA) · % des FP	Niveau requis	Avis du RCCI (date)	Décision (qui · date)	Date de l'engagement	Dénouement	Contrôle a posteriori

Avis du RCCI : F = favorable · C = favorable sous conditions · D = défavorable. Contrôle a posteriori : conforme, ou n° de l'incident déclaré (PC-POL-RIS-001, article 28).

PROJET